

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1286/2532

นาง วัลภา องค์ไพบูลย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สรรพคุณ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1081, มาตรา 1082

หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบให้ใช้ชื่อสกุลของตนเป็นชื่อห้างผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเสมือนเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ เพราะคำว่า'ชื่อ' ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1081 และ มาตรา 1082 หมายถึงชื่อสกุลด้วย.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 4 ที่ 5 เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบให้นำชื่อสกุลของตนมาใช้เป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 โจทก์ทำสัญญาเช่าซื้อที่ดินจากจำเลยที่ 1 และชำระค่าเช่าซื้อครบแล้ว แต่จำเลยที่ 1 ไม่โอนที่ดินให้โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินให้ หากโอนให้ได้ขอให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้เงิน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 โอนที่ดินตามฟ้องให้โจทก์หากไม่โอนให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา หากโอนไม่ได้ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้เงินจำนวน 112,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยที่ 4 ที่ 5 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 4 ที่ 5 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '.....ที่จำเลยที่ 4 ที่ 5 ฎีกาเป็นข้อสุดท้ายว่า จำเลยที่ 4 ที่ 5 ไม่ได้เอาชื่อตัวมาใช้ระคนเป็นชื่อจำเลยที่ 1 หากแต่เอาชื่อสกุลมาใช้จึงไม่ต้องรับผิดชอบเหมือนเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิด จำเลยที่ 4 ที่ 5 จึงไม่ต้องรับผิดกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 นั้น เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1081 บัญญัติว่า 'ห้ามมิให้เอาชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดมาเรียกขานระคนเป็นชื่อห้าง' และมาตรา 1082 บัญญัติว่า 'ถ้าผู้เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดคนใดยินยอมโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายให้ใช้ชื่อของตนระคนเป็นชื่อห้างไซ้รู้ ท่านว่าผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเสมือนตั้งว่าเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดฉะนั้น' คำว่า 'ชื่อ' ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มิได้ทั้งชื่อตัวชื่อเล่น และชื่อสกุล ด้วย และวิญญูชนทั่วไปก็เข้าใจว่าชื่อสกุลมีความสำคัญยิ่งกว่าชื่อตัว ดังนั้น คำว่า 'ชื่อ' ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1081 และมาตรา 1082 ย่อมย่อมหมายถึงชื่อสกุลด้วยจำเลยที่ 4 ที่ 5 จึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เสมือนผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ตามฟ้อง.....'

พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ